



제 424회 국회 (임시회)
제2차 농림축산식품해양수산위원회

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안 검 토 보 고

〈면허기간 연장불허에 따른 보상대상자 확대〉

■ 송기헌의원 대표발의(의안번호 제2207665호)

2025. 4.

농림축산식품해양수산위원회

전문위원 최 선 영

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	2
1. 면허기간 연장불허에 따른 보상대상자 확대	2
[참고자료]	8

I. 제안경위

1. 제 안 자 : 송기현의원 등 10인

2. 제 안 일 : 2025. 1. 21.

3. 회 부 일 : 2025. 1. 22.

II. 제안이유 및 주요내용

현행법은 1989년 정부의 ‘맑은 물 공급정책’ 시행에 따라 내수면 가두리양식업 면허기간 연장불허로 인하여 강제 폐업을 당한 어업인의 손실을 보상하기 위하여 제정되었으며, 현행법에 따른 보상대상자를 환경처 고시 및 국무총리 지시에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자로 규정하고 있음.

그런데 환경처 고시 및 국무총리 지시 외에도 1989년 시행된 환경청장 지시공문에 따라 가두리양식어업 면허기간 연장불허 처분을 받은 어업인이 있음에도 현행법은 해당 어업인을 보상대상자로 명시하지 아니함에 따라 손실에 대한 피해 보상을 받지 못하거나 손실보상 관련 심의 절차가 보류된 사례가 있음.

이에 환경청장 지시공문에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 어업인을 보상대상자의 범위에 추가함으로써, 해당 어업인에 대하여 정당한 손실보상이 이루어질 수 있도록 하려는 것임(안 제3조 본문).

Ⅲ. 검토의견

1. 면허기간 연장불허에 따른 보상대상자 확대

가. 개정안의 요지

☐ 개정안은 현행법에 따른 보상대상자에 1989년 공공기관에 전달된 환경청장 지시공문(‘호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문-환경청장 지시공문 수제31810-5755호’)에 따라 가두리양식어업 면허기간 연장불허 처분을 받은 어업인을 포함하려는 것임(안 제3조).

[표] 개정안 조문대비표

현행	개정안
제3조(보상대상자의 범위) 이 법에 따른 보상대상자는 가두리양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉진법」 제7조 제1항제1호의 양식어업에 관한 면허를 받은 자로서 정부가 1989년부터 시행한 맑은 물 공급 정책의 일환으로 각 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 수질보전 특별대책(<u>환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다</u>) 및 상수원보호를 위한 가두리양식장의 관리철저에 관한 지시(<u>국무총리 지시 제1997-10호를 말한다</u>)에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)</u> 과----- ----- ----- <u>(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다)</u> 및 호소 <u>수질오염방지 협조 요청에 대한</u>

지 못하게 된 자(수면관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함한다)로 한다. 다만, 보상대상자가 사망하거나 행방불명된 것으로 확인되는 경우에는 해당 보상대상자의 「민법」에 따른 재산 상속인으로 한다.	회신 공문(환경청장 지시공문 수 제31810-5755호를 말한다)----- ----- ----- ----- ----- -----.
---	---

나. 검토의견

- 우리나라는 과거 「내수면어업개발촉진법」을 제정하여 내수면에서의 양식어업을 허용하였고, 1977년부터 1990년까지 358건의 면허를 발급하였음.

다만, 이후 상수원의 보호 필요성이 높아지면서 1989년 마련된 정부의 ‘맑은물공급종합대책’에 따라 일부 상수원보호구역을 시작으로 내수면 가두리양식어업에 대한 신규면허 발급 및 면허기간 연장을 불허하기 시작하였고, 1997년 국무총리 고시를 통해 전국 내수면 가두리양식장에 대한 신규면허 및 면허기간 연장을 불허하게 되었음.

이 과정에서 종래 내수면 가두리양식장을 경영하여 오던 어업인들의 손실을 보상해야 할 필요성이 제기되었고, 이를 위해 2020년 「내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법」이 제정되어 현재까지 피해어업인에 대한 보상이 진행되고 있음¹⁾.

[2024 ~ 2025년 보상금 심의·지급 현황]2)

위원회 회차	결정 내역
1회(2024.6.26.)	13건, 약 34억원 보상
2회(2024.8.2.)	17건, 약 44억원 보상
3회(2024.9.30.)	30건, 약 73억원 보상
4회(2024.12.2.)	25건, 약 47억원 보상 및 1건, 약 4억원 미보상 결정
5회(2025.1.24.)	13건, 약 14억원 보상 및 20건, 약 94억원 미보상 결정
6회(2025.3.12.)	6건, 약 13억원 보상 및 69건, 약 151억원 미보상 결정
결정완료 건수	194건 심의완료(104건 보상결정, 90건 미보상 결정)

자료: 해양수산부

- 현행법은 보상대상자의 범위를 ① 상수원 수질보전특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호) 및 ② 상수원보호를 위한 가두리양식장의 관리철저에 관한 지시(국무총리 지시 제1997-10호)에 따라 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자로 명시하고 있는데, 개정안은 이러한 보상대상자의 범위에 1989년 환경청장이 한국수자원공사에게 전달한 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제31810-5755호)에 따라 면허연장이 불허된 자를 추가하려는 것임.
- 보다 구체적으로 보면, 1989년 당시 환경청장은 한국수자원공사 사장을 수신자로 하여 공사가 관리하고 있는 내수면에 대해 양식업 신규면허 발급 및 면허연장을 규제해야 한다는 내용의 공문을 발송³⁾하였고, 이에 공사에서는 신규면허 발급 및 면허연장에 필요한

1) 내수면 가두리양식업 면허연장 불허 등 경과에 대해서는 [참고자료1] 참조

2) 구체적인 보상금 결정(지급) 경과 및 현황에 대해서는 [참고자료2] 참조

수면관리자의 동의를 거부하는 방식으로 이를 규제하였음.

- 해양수산부에 따르면 2024년 8월까지 접수된 보상신청건(194건) 중 약 15건이 해당 공문으로 인하여 면허의 발급 또는 연장이 거부된 건으로 보고 있음.

다만, 현행법상 보상대상자의 범위에 해당 공문이 명시되어 있지 않은 바, 이에 개정안은 상기 환경청장 지시공문에 따라 면허기간 연장 등을 받지 못한 어업인도 동 법에 따른 보상대상자로 포함시키려는 것으로, 피해어업인의 범위를 명확히 하고 보상을 충실히 실시하려는 취지로 이해됨.

- 이와 관련하여 개정안으로 추가되는 공문의 내용을 살펴보면, 수면관리자인 한국수자원공사로 하여금 면허연장을 규제하도록 하는 내용을 담고 있고 그에 따라 면허연장 거부 등의 후속조치가 있었던 것으로 보이는 바,

이러한 점을 종합적으로 고려할 때 해당 공문 역시 현행법에 명시된 다른 공문들과 마찬가지로 면허기간 연장불허의 원인 중 하나로 보이고, 해당 공문으로 인해 면허연장 불허 등의 피해를 입은 어업인을 보상대상자의 범위에 포함시키려는 개정안의 내용은 면허기간의 연장불허에 따른 손실을 보상한다는 현행법의 목적규정(제1조)⁴⁾에도 부합하는 것으로 보이므로, 개정안의 입법에는 그 필

3) 구체적인 공문의 내용은 [참고자료2] 참조

4) 제1조(목적) 이 법은 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장불허에 따라 손실을 입은 어업인의 보상에 필요한 사항을 규정함으로써 피해 어업인의 생활안정을 도모함을 목적으로 한다.

요성이 있다고 보여짐.

- 다만, 현재까지 보상결정 내역을 살펴보면, 2025년 3월 초를 기준으로 전체 보상신청 194건에 대한 심의가 이미 완료되었고⁵⁾,

개정안의 입법된다고 하여도 그 시행일은 보상신청건에 대한 심의를 마친 이후이므로, 개정안에 따라 새로 보상대상자의 범위에 포함되는 어업인에 대해서는 차후 별도의 접수를 받거나 재심의를 하는 등의 행정적 절차가 필요해 보임.

[보상금 결정 및 지급 현황('25.3월 말. 기준)]

총 면허수	지자체 접수	심의 완료(건)			보상금 지급 현황(건)			
		합계	보상	미보상	합계	지급 (예정)	미신청	이의신청
358	194	194	104	90	104	74(6)	10	14

자료: 해양수산부

- 또한, 개정안에 따라 추가되는 보상신청건(15건)이 모두 인용될 경우 약 47억원의 재정지출이 수반될 것으로 추산되고 있으므로, 재원 마련과 관련하여 재정당국과의 논의가 필요할 것으로 보임⁶⁾.

□ 관련 정부부처 등의 의견으로, 해양수산부는 개정안이 동 법의 제정목적에 부합하므로 개정 취지에 공감한다는 의견임.

다만, 개정안에서 인용한 문서(환경청 수제31810-5755호, '89.6.12.)

5) 2025.3.12. 기준 총 194건 심의 완료: 보상결정 104건(약 230억원) / 미보상 90건 - 보상으로 결정된 총 104건(약 229억원) 중 총 74건(약 169억원) 보상금 지급 및 30건(60억원) 미지급

6) 해양수산부는 개정안 입법 시 추가 보상신청건(15건)의 지급을 위해 약 47억 3,400만원이 추가로 필요할 것으로 추산하고 있음.

는 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신과 관련된 문서로 환경청장이 면허 연장에 대한 동의를 제한한 지시문으로 보기는 어려우므로, 환경청에서 시행한 협조요청문인 “상수원 수질보전을 위한 협조요청(환경청 수제31810-6339호, '89.6.29.)을 인용하는 것이 타당하다는 의견임.

문 의 처
02)6788-5422

참고 1

내수면 가두리양식업 면허연장 불허 등 경과

- '75.12.31 : 「내수면어업개발촉진법」 제정, 가두리양식어업 면허(면허기간 10년)
 - * '77년부터 면허 처분을 시작으로 '90년까지 358건 면허처분
- '89.6.29 : **환경부에서** 한국수자원공사에 상수원 영향 호소내 양식장 신규 면허 및 면허연장 수면사용 동의 지양 지시
 - * '89년초 수돗물 수질오염 사건 사회적 물의 계기
- '90.7.19 : **환경부에서** 상수원 특별대책 가두리양식장 신규입지 및 연장불허 고시(환경부 고시 제1990-16호)
- '97.5.9 : **국무총리(수질개선기획단)** 가두리양식장 신규개발 및 면허기간 연장 불허 지시(제1997-10호)
- '97.6.3 : 해수부 국무총리 지시사항(제1997-10호) 지자체 시달
- '97.8.28 : **호소 수질관리법 제정**, 상수원이용 호소 가두리양식장 면허금지('98. 3. 1 시행)
- '99.5.14 : 대법원 판결, '01. 3.21 : 헌재 합헌 결정
- '10.9.30 : 국회 입법 청원 접수(류근찬 외 9명)
- '11.9.28 : 제18대 국회 발의(최인기 외 28명)/폐기
- '12.10.19 : 제19대 국회 발의(최규성 외 28명)/폐기
- '16.11.22 : 제20대 국회 발의(이용호 외 13명)/'20.5.26. 제정, '21.5.26 시행
- '21.7.13 : 손실보상대책위원회 구성(15명)
 - * 차관(위원장), 당연직 9명(해수부지자체 국장급 9명), 위촉직 5명(손해사정·감정평가·변호사)
- '21.11.10~6.30. : 손실보상 실태조사 용역(전남대, 해양정책연구소 등 공동연구)
- '22.6.10 : 「내수면가두리양식업보상법」 일부개정(윤재갑) * 양식업 창업 우선지원
- '23.2.16~9.15. : 내수면 가두리 면허연장 불허에 따른 양식수산물 가격하락 손실피해 인과성 조사 용역
- '24.1.2 : 「내수면가두리양식업보상법」 일부개정(이양수) * 보상금 산정기준 및 방법 마련, 상속자에 지급 가능 규정 등
- '24.5.20~8.27 : 내수면가두리 손실보상 신청(총 194건 접수)

참고 2

손실보상대책위원회 개최 및 보상금 결정(지급) 현황

□ 내수면가두리 손실보상 현황(194건 접수, 104건 보상대상, 90건 비대상)

○ (심의현황) 총 6회 손실보상대책위원회를 개최*하여 총 **194건** 심의완료

* ①'24. 6. 26. ②'24. 7. 29. ③'24. 9. 30. ④'24. 12. 2. ⑤'25. 1. 24. ⑥'25. 3. 12

○ (지급현황) 보상 결정된 총 **104건(약229억원)** 중 총 **74건(약169억원)** 보상금 지급 및 **30건(60억원)** 미지급

< 보상금 결정 및 지급 현황('25.3.12. 기준) >

구분	총 면허수	지자체 접수	심의 완료		
			합계	보상	미보상
	358	194	194	104	90
경기	22	15	15	14	1
강원	30	15	15	-	15
충북	73	60	60	42	18
충남	32	18	18	-	18
전북	60	46	46	15	31
전남	48	17	17	11	6
경북	78	23	23	22	1
경남	15	-	-	-	-

□ 그간의 경과

- ('24. 5. 20. ~ 8. 27.) 내수면가두리 손실보상 신청 완료(총 194건)
- ('24. 6. 26.) '24년 제1회 손실보상대책위원회 개최(13건, 약34억원 보상 결정)
- ('24. 8. 2.) '24년 제2회 손실보상대책위원회 개최(17건, 약44억원 보상 결정)
- ('24. 9. 30.) '24년 제3회 손실보상대책위원회 개최(30건, 약73억원 보상 결정)
- ('24. 12. 2.) '24년 제4회 손실보상대책위원회 개최(25건, 약47억원 보상 및 1건, 약4억원 미보상 결정)
- ('25. 1. 24.) '25년 제1회 손실보상대책위원회 개최(13건, 약14억원 보상 및 20건, 약94억원 미보상 결정)
- ('25. 3. 12.) '25년 제2회 손실보상대책위원회 개최(6건, 약13억원 보상 및 69건, 약151억원 미보상 결정)